N. R.G. 2755/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

Michele Cappai	Presidente
Francesco Maria Ciaralli	Giudice
Valerio Ceccarelli	Giudice rel.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

Parte_1 , elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Trionfale, n. 78, presso lo studio dell'Avv. Silvana Meliambro, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

Controparte_1 , elettivamente domiciliato in Monterotondo, Via Vincenzo Federici, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Gentili, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

Oggetto: Separazione consensuale

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 30.09.2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Monterotondo (Atto n. 5, Parte II, Serie B, Anno 2008), sono genitori di *Persona_1* (nata in data 19.05.2009), *Persona_2* (nato in data 29.06.2011), *Persona_3* (nata in data 05.08.2016).

All'udienza del 17.12.2024, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, come risultanti dal verbale di udienza.

La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.

Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.

La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la separazione personale tra *Parte_1* e *Controparte_1*, i quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 30.09.2007;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Monterotondo (Atto n. 5, Parte II, Serie B, Anno 2008);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- compensa le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio virtuale *teams* del 23.12.2024

Il Giudice rel. ed est.
Valerio Ceccarelli

Il Presidente
Michele Cappai